



PUTUSAN

Nomor 6238 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

O.K. ALIVIAH, tempat tinggalnya tidak diketahui, dalam hal ini diwakili oleh Sarianda yang bertindak untuk dan atas nama para ahli waris dari O.K. Aliviah, beralamat di Jalan Suka Karya, Nomor 23, Lk. IX, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

FAHRUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Bahbolon, Lk. VI, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal Wan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Faisal Wan, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Perjuangan Komplek Sigiling Lestari 2, Nomor B-04, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Rahmaniah, Achmad Sofian, Efendi AR., Zainal Arifin, Azrai

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 6238 K/Pdt/2024



AR., Helmi, Fahrudin, Latifah Hanum, Jayadi dan Hj. Ferrizah adalah ahli waris dari Abdul Rahman;

3. Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan Hak antara Machmud, Ulung Kintan, Sitti Kelimah dan Camisjah dengan Abdul Rahman Hadji Muhammad Nur, tertanggal 20 Desember 1966;

4. Menyatakan bahwa ahli waris Abdul Rahman adalah pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut:

4.1. Sebidang tanah seluas 180.000 m² (seratus delapan puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan O.K. Aliviah, sekarang Abdul Rahman, seluas 55 m, 50 m,
- sebelah barat berbatas dengan Ulung Kintan, Ohasan dan Nalam, sekarang Abdul Rahman seluas 273 m, 30 m, 93 m, 140 m, 112 m,
- sebelah selatan berbatas dengan Kasim, sekarang Abdul Rahman seluas 140 m, 10 m, 60 m, 82 m, 43 m, 50 m, 132 m,
- sebelah timur berbatas dengan Chamisah, sekarang Abdul Rahman seluas 806 m,

sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2 atas nama Abdul Rahman Hadji Muhammad Nur, yang diterbitkan oleh Departemen Agraria pada tahun 1965;

4.2. Sebidang tanah seluas 107.000 m² (seratus tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan O.K. Aliviah, sekarang Abdul Rahman seluas 50 m,
- sebelah barat berbatas dengan Abdul Rahman Hadji Muhammad Nur seluas 711 m,
- sebelah selatan berbatas dengan Siti Kalimah, sekarang Abdul Rahman seluas 309 m, 43 m,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 6238 K/Pdt/2024



- sebelah timur berbatas dengan Tambunan dan Indun, sekarang Abdul Rahman seluas 428 m, 26 m, sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Chamisah, yang diterbitkan oleh Departemen Agraria pada tahun 1965;
- 4.3. Sebidang tanah seluas 28.000 m² (dua puluh delapan ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan Abdul Rahman seluas 18 m,
 - sebelah barat berbatas dengan Chamisah, sekarang Abdul Rahman Hadji Muhammad Nur seluas 309 m,
 - sebelah selatan berbatas dengan Abdul Rahman seluas 95 m, 116,5 m,
 - sebelah timur berbatas dengan rawa, sekarang Abdul Rahman seluas 190 m, 12 m, 22 m, 94 m,sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7 atas nama Siti Kelimah, yang diterbitkan oleh Departemen Agraria pada tahun 1965;
- 5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tanpa hak mengklaim atas kepemilikan tanah milik Penggugat yang termasuk dalam Pembebasan Lahan Jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6. Menyatakan tanah seluas 74.131 m² (tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh satu meter persegi) berikut tanaman/bangunan di atasnya yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung berdasarkan Daftar Nominative 41, dan Nomor Bidang 00760 adalah sah milik ahli waris Abdul Rahman;
- 7. Menetapkan uang ganti kerugian sebesar Rp9.405.930.519,00 (sembilan miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 6238 K/Pdt/2024



sembilan belas rupiah) untuk tanah seluas 74.131 m² (tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh satu meter persegi) berikut tanaman/bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2022/PN Srh, tanggal 6 Juli 2022, adalah milik ahli waris Abdul Rahman;

8. Memerintahkan instansi ataupun pihak lainnya yang terkait dengan Pembebasan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan;
11. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sei Rampah telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srh, tanggal 28 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Rahmaniah, Achmad Sofian, Efendi AR., Zainal Arifin, Azrai AR., Helmi, Fahrudin, Latifah Hanum, Jayadi dan Hj. Ferrizah adalah ahli waris dari Abdul Rahman;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan Hak antara Machmud, Ulung Kintan, Sitti Kelimah, dan Camisjah dengan Abdul Rahman Hadji Muhammad Nur, tertanggal 20 Desember 1966;
4. Menyatakan bahwa ahli waris Abdul Rahman adalah pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah seluas 180.000 m² (seratus delapan puluh ribu meter

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 6238 K/Pdt/2024



persegi) yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan O.K. Aliviah, sekarang Abdul Rahman, seluas 55 m², 50 m²,
- sebelah barat berbatas dengan Ulung Kintan, Ohasan dan Nalam, sekarang Abdul Rahman seluas 273 m², 30 m², 93 m², 140 m², 112 m²,
- sebelah selatan berbatas dengan Kasim, sekarang Abdul Rahman seluas 140 m², 10 m², 60 m², 82 m², 43 m², 50 m², 132 m²,
- sebelah timur berbatas dengan Chamisah sekarang Abdul Rahman seluas 806 m²,

sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2 atas nama Abdul Rahman Hadji Muhammad Nur, yang diterbitkan oleh Departemen Agraria pada tahun 1965;

- Sebidang tanah seluas 107.000 m² (seratus tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan O.K. Aliviah, sekarang Abdul Rahman seluas 50 m²,
 - sebelah barat berbatas dengan Abdul Rahman Hadji Muhammad Nur seluas 711 m²,
 - sebelah selatan berbatas dengan Siti Kalimah, sekarang Abdul Rahman seluas 309 m², 43 m²,
 - sebelah timur berbatas dengan Tambunan dan Indun, sekarang Abdul Rahman seluas 428 m², 26 m²,

sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Chamisah, yang diterbitkan oleh Departemen Agraria pada tahun 1965;

- Sebidang tanah seluas 28.000 m² (dua puluh delapan ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan ukuran luas dan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 6238 K/Pdt/2024



batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan Abdul Rahman seluas 18 m²,
- sebelah barat berbatas dengan Chamisah, sekarang Abdul Rahman Hadji Muhammad Nur seluas 309 m²,
- sebelah selatan berbatas dengan Abdul Rahman seluas 95 m², 116,5 m²,
- sebelah timur berbatas dengan rawa, sekarang Abdul Rahman seluas 190 m², 12 m², 22 m², 94 m²,

sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7 atas nama Siti Kelimah, yang diterbitkan oleh Departemen Agraria pada tahun 1965;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat atas kepemilikan tanah milik Penggugat yang termasuk dalam Pembebasan Lahan Jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tanah seluas 74.131 m² (tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh satu meter persegi) berikut tanaman/bangunan di atasnya yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung berdasarkan Daftar Nominatif 41 dan Nomor Bidang 00760, adalah sah milik ahli waris Abdul Rahman;
7. Menetapkan uang ganti kerugian sebesar Rp9.405.930.519,00 (sembilan miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) untuk tanah seluas 74.131 m² (tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh satu meter persegi) berikut tanaman/bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2022/PN Srh, tanggal 6 Juli 2022, adalah milik ahli waris Abdul Rahman;
8. Memerintahkan instansi ataupun pihak lainnya yang terkait dengan Pembebasan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 6238 K/Pdt/2024



9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.055.000,00 (lima juta lima puluh lima ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 310/PDT/2024/PT MDN, tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi yang diwakili oleh ahli warisnya, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta-Pdt.K/2024/PN Srh, *juncto* Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 310/PDT/2024/PT MDN, tanggal 26 Juni 2024, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srh, tanggal 28 Maret 2024;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 6238 K/Pdt/2024



seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara baik di tingkat pertama, di tingkat banding dan di tingkat kasasi;

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak sependapat dengan alasan-alasan banding yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan kasasi ini berdasarkan alasan-alasan hukum lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari adanya musyawarah ganti kerugian yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2019, bertempat di Aula RM. Pondok Bagelen, Jalan Deblod Sundoro, Kota Tebing Tinggi, dan pada saat musyawarah ganti kerugian tersebut Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi - Kuala Tanjung dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Pejabat Pembuat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 6238 K/Pdt/2024



Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah menetapkan pihak yang berhak untuk menerima uang ganti kerugian pembebasan tanah jalan tol adalah ahli waris Abdul Rahman (orang tua Penggugat) dan O.K. Aliviah dalam hal ini Tergugat;

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak dengan tidak ditariknya Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi - Kuala Tanjung dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai hubungan hukum terhadap objek perkara sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: O.K. ALIVIAH, dalam hal ini diwakili oleh Sarianda yang bertindak untuk dan atas nama para ahli waris dari O.K. Aliviah, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 310/PDT/2024/PT MDN, tanggal 26 Juni 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srh, tanggal 28 Maret 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 6238 K/Pdt/2024



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **O.K. ALIVIAH**, dalam hal ini diwakili oleh SARIANDA yang bertindak untuk dan atas nama para ahli waris dari O.K. ALIVIAH, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 310/PDT/2024/PT MDN, tanggal 26 Juni 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srh, tanggal 28 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 6238 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 6238 K/Pdt/2024